

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7967/2538

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด
นางกาญจนา สูงปัญญา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา ตาราง 6 ท้าย ป.วิ.พ.

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงาน
บังคับคดีเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ ซึ่งตามตาราง 6 ท้าย ป.วิ.พ. บัญญัติให้ศาลกำหนด
ค่าทนายความอัตราชั้นสูงในศาลชั้นต้นใช้แทนเพียง 3,000 บาทการที่ศาลชั้นต้น
กำหนดค่าทนายความ ให้จำเลยทั้งสองใช้แทนโจทก์ 15,000 บาทและศาลอุทธรณ์
ภาค 1 พิพากษายืนตามมานั้น จึงเกินกว่าอัตราชั้นสูงที่กฎหมายกำหนด แม้จำเลย
ทั้งสองจะมีได้ฎีกาในปัญหาข้อนี้ ศาลฎีกาก็เห็นสมควรกำหนดใหม่ให้ถูกต้องได้

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงาน
บังคับคดีเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ ซึ่งตามตาราง 6 ท้าย ป.วิ.พ. บัญญัติให้ศาลกำหนด
ค่าทนายความอัตราชั้นสูงในศาลชั้นต้นใช้แทนเพียง 3,000 บาทการที่ศาลชั้นต้น
กำหนดค่าทนายความ ให้จำเลยทั้งสองใช้แทนโจทก์ 15,000 บาทและศาลอุทธรณ์
ภาค 1 พิพากษายืนตามมานั้น จึงเกินกว่าอัตราชั้นสูงที่กฎหมายกำหนด แม้จำเลย
ทั้งสองจะมีได้ฎีกาในปัญหาข้อนี้ ศาลฎีกาก็เห็นสมควรกำหนดใหม่ให้ถูกต้องได้

(ระพีพร บวรจศิลป-อำนวยการ สุขพรหม-ปรีชา นาคพันธุ์)

ศาลจังหวัดขอนแก่น - นายรุ่งศักดิ์ วงศ์กระสันต์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายจรัส พวงมณี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ